

1501946-08.2021.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1. É pacífica no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501946-08.2021.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501946-08.2021.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2077538/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 11662850 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 1463/21/304 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 1601/21/304 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2077538 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLAUBER FERRAZ SANTOS

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

GLAUBER FERRAZ SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, conforme a denúncia (fls. 54/57), no dia 1º de março de 2021, por volta das 22 horas, na Rua Nicolina La Pena Turriano, altura do nº. 182, Sadokim, nesta cidade e comarca de Guarulhos, GLAUBER FERRAZ SANTOS, qualificado nos autos, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outras duas pessoas não identificadas, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Fiat/Argo, placas RGD-1E64, uma carteira contendo cartões bancários e documentos pessoais, a quantia de R\$ 130,00 (cento e trinta reais), bem como um aparelho celular, da marca Samsung, modelo A10, avaliado em R\$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), pertencentes à vítima Robson Bazani.

Consta ainda que, o acusado e seus comparsas ajustaram a prática de um roubo e, na ocasião, a bordo de um veículo GM/Corsa, resolveram abordar a vítima Robson, motorista de aplicativo de transporte de passageiros, que acabara de deixar uma passageira no local.

Diante disso, aproveitando-se do momento em que a vítima Robson havia estacionado o seu veículo, a fim de consultar um mapa, GLAUBER e seus comparsas estacionaram o automóvel GM/Corsa nas proximidades do local.

Em seguida, o réu, munido de arma de fogo, e um de seus comparsas desembarcaram do veículo, oportunidade em que, mediante grave ameaça, anunciaram o roubo e exigiram a entrega do veículo e dos demais pertencentes.

Subjugada pela ação de GLAUBER e dos demais, a vítima desembarcou do veículo, com o aparelho celular em uma das mãos, momento em que o réu encostou a arma de fogo na vítima, a qual, ao perceber que se tratava de objeto metálico, soltou o celular e indicou que a carteira se encontrava no interior do automóvel.

Após consumarem a subtração, GLAUBER e seu comparsa não identificado fugiram a bordo do veículo pertencente à vítima, enquanto a terceira pessoa envolvida se evadiu do local na condução do GM/Corsa.

Ocorre que, no dia subsequente, guardas municipais da cidade da Itaquaquecetuba/SP receberam informações oriundas da seguradora do veículo subtraído dando conta da entrada do automóvel naquela cidade, as quais foram fornecidas por Clayton Brandão dos Santos, guarda civil que estava de folga e presta serviços para seguradoras. Assim, de posse das informações recebidas, os guardas conseguiram localizar o automóvel, o qual era ocupado por GLAUBER e por Camila de Brito Oliveira (BO a fls. 4/7).

Foram juntadas informações da empresa rastreadora, a qual esclareceu que o veículo subtraído permaneceu estacionado nas proximidades da residência de GLAUBER.

A vítima compareceu ao distrito policial e reconheceu GLAUBER como sendo um dos autores do delito (fls. 15), mas não reconheceu Camila (fls.14).

Perante a Autoridade Policial, o réu negou a prática do delito, tendo alegado que o veículo havia sido a ele emprestado, mas não soube sequer esclarecer quem seria o proprietário do bem (fls. 26).

Devidamente citado (fls. 87), o acusado ofereceu defesa prévia (fls.103/105).

A denúncia foi recebida em 09/08/2021 (fl. 59/60)

A denúncia foi aditada (fls. 67). Recebido o aditamento da denuncia (fls. 76)

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas comuns e a vítima. Em seguida foi colhido o interrogatório do réu.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu : a) absolvição por falta de provas; b) pena-base no mínimo legal, diante da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; c) atenuante da confissão; d) afastamento das agravantes (arma não apreendida e comparsas não identificados); e) aumento único na terceira fase; f) regime inicial diverso do fechado, diante da primariedade, pena e tempo de custódia cautelar; g) recurso em liberdade; h) justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

A Ação Penal é procedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/12), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 19/20), auto de reconhecimento (fls. 15), além da prova oral colhido.

A autoria também é inconteste.

Inquerido em juízo, a vítima Robson Bazani, aduziu que no dia estava trabalhando como motorista de aplicativo; no local, após deixar uma passageira, parou para esperar a próxima corrida, foi surpreendido por um automóvel Corsa, do qual desembarcaram dois desconhecidos armados; cada um foi para um lado (motorista e passageiro); exigiram o veículo e alguns pertences (celular e carteira), os quais foram entregues imediatamente, após, eles fugiram levando o automóvel; o réu chegou a encostar a arma em sua cabeça para exigir a entrega da carteira. Ao ser chamado na delegacia, reconheceu o réu; em Juízo tornou a reconhecê-lo sem dúvidas (placa

2).

A declaração da vítima merece toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas e fazer crer que a vítima tivesse algum motivo para acusar injustamente o réu.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

Apelação Criminal. Roubo Majorado e Extorsão Qualificada (artigo 157, §2º, incisos II e V, e artigo 158, §§1º e 3º, c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e dos policiais que prenderam os réus. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório.

Condenação mantida. Dosimetria escoreta. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base do crime de roubo. Qualificadora bem reconhecida quanto ao crime de extorsão. Réu Tauã reincidente. Incensurável o reconhecimento das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima para o crime de roubo e o concurso de agentes para o crime de extorsão. Regime fechado mantido. Recursos não providos. (TJSP; Apelação Criminal 1509571-81.2021.8.26.0228; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022)

Em juízo, a testemunha Clayton Brandão dos Santos, Guarda Civil Metropolitano, alegou que estava de folga, porém presta serviços para algumas empresas de seguro e recebeu informação sobre um veículo roubado, que estava próximo ao bairro Pequeno Coração; foi para lá e acionou os demais colegas; encontrou o veículo, aguardou a chegada dos guardas civis, que abordaram o casal.

Em Juízo, o Guarda Civil Metropolitano Josivaldo Jose da Silva alegou que foi acionado para acompanhar um veículo que era roubado; conseguiram abordá-lo; nada de ilícito foi encontrado; o casal que estava no carro foi levado até a Delegacia, onde o réu foi reconhecido pela vítima.

Diante desses testemunhos, não pode ser descartada a robustez do depoimento dos policiais, que, aliás, é plenamente válido:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (STF - Habeas Corpus n.º 74.608-0 - SP, relator Min. Celso Mello).

O acusado, em Juízo, confessou a prática delitiva; disse que se encontrou com duas pessoas para praticarem o roubo; passaram pela vítima e retornaram para assaltá-la; estava munido de um simulacro que conseguiu com um amigo; anunciou o assalto e subtraíram os bens da vítima; no dia seguinte foi abordado quando conduzia o veículo na companhia de uma amiga; já tinha devolvido o simulacro.

O concurso de agentes está comprovado, conforme depoimento da vítima e confissão do acusado.

Quanto ao emprego de arma de fogo, esse também restou demonstrado pelas declarações da vítima, tanto na fase policial como em Juízo, no sentido de que o réu estava armado e de que sentiu o metal frio quando a arma foi encostada em sua cabeça. Anoto que o fato da arma não ter sido apreendida não impede o reconhecimento da causa de aumento, uma vez que nada há nos autos que coloque em dúvida o poder lesivo do instrumento utilizado no roubo. Nesse sentido confira-se:

“APELAÇÃO ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO PROVA SUFICIÊNCIA Materialidade e autoria comprovadas Réu preso em flagrante Apreensão de parte do dinheiro subtraído em poder dos agentes Provas consistentes de acusação Confissão parcial sobre os fatos, tendo o réu negado o emprego de grave ameaça Negativa sobre tal aspecto que se afigura inverossímil Narrativa das vítimas evidenciando a abordagem levada a efeito

pelos agentes Sentença condenatória mantida QUALIFICADORA EMPREGO DE ARMA AFASTAMENTO IMPOSSIBILIDADE Palavra das vítimas afirmando o emprego de arma Prova hábil para o convencimento do juiz Desnecessidade da apreensão da arma e realização de perícia ATENUANTE CONFISSÃO RECONHECIMENTO INVIABILIDADE Confissão parcial, que impede o reconhecimento da atenuante genérica Impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, consoante a Súmula 231, do STJ DUPLICIDADE DE QUALIFICADORAS - "QUANTUM" DE MAJORAÇÃO ADEQUADO Observância do princípio da proporcionalidade, por conta das peculiaridades do caso concreto Roubadores cuja ação se deu de forma concatenada, inclusive quanto ao meio de fuga, e audácia inusitada REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO IMPOSSIBILIDADE Gravidade e violência do crime Circunstâncias judiciais desfavoráveis Determinação de cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado que se revela o mais adequado para o crime desta espécie Sentença mantida RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0007506-83.2008.8.26.0604; Relator (a): Amado de Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sumaré - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/12/2011; Data de Registro: 23/12/2011)"

No mais, as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las e, ademais, confrontam com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Nestes termos, a ação penal é procedente para condenar o acusado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Passo a dosar as penas.

Em sua dosimetria, na primeira fase, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, temos que o réu GLAUBER cometeu o crime nas condições normais previstas no tipo penal. Dada a constatação de duas majorantes ao crime cometido, exaspero a pena base utilizando a majorante do concurso de agentes, utilizando-a como circunstância judicial. Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1. É pacífica no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1154652/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017).

Assim sendo, fixo a pena base 1/5 acima do mínimo legal, totalizando 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase, deve ser considerada a confissão do réu, ainda que parcial; assim, as penas retornam ao patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Finalmente, na terceira fase, presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo. Diante disso, elevo a pena em 2/3, totalizando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias multa.

Fixo o regime inicial fechado para o seu cumprimento. Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica, não só pela quantidade de pena imposta, mas também pelo fato de que a sociedade, nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, mormente ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticado cada vez de modo mais frio e arrojado, cabendo ao Poder Judiciário coibir os casos que vêm à sua análise, buscando devolver aos cidadãos um mínimo de paz social e ordem pública. Assinale-se que não se considerou apenas a gravidade evidente do crime, mas o modo pelo qual se desenvolveu o ato criminoso, no qual incidiu duas majorantes, que impõe regime mais rigoroso. Nesse sentido:

"Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas. Autoria e

materialidade comprovadas. Réus confessos e reconhecidos pela vítima. Majorante relativa à restrição de liberdade da vítima adequadamente afastada. Impossibilidade de redução para a fração mínima pelas majorantes. Fixação de regime inicial fechado. Provimento parcial do recurso ministerial, improvidos os dos réus." (TJSP; Apelação Criminal 0320947-56.2010.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2010; Data de Registro: 16/12/2010) Em face da quantidade da pena imposta impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como da concessão do benefício do sursis.

Considerando que o réu respondeu preso ao processo e tendo em vista a condenação, a prisão preventiva decretada deve de ser mantida, notadamente para, doravante, garantir-se a aplicação da lei penal. Expeça-se o necessário.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR GLAUBER FERRAZ SANTOS como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 16 (dezesesseis) dias multa, no valor unitário mínimo legal.

Assistido pela Defensoria Pública, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Em caso de recurso deverá o réu aguardar o julgamento preso.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia/aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA